

행정안전부 소송사무 등 처리규정 일부개정예규안

행정안전부 소송사무 등 처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항 중 "관할 법원"을 "관할법원"으로 하고, 같은 항 및 제2항 중 "송부해야"를 각각 "송부하여야"로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

- ③ 소송수행자는 국가송무정보시스템에서 행정소송 사건접수를 하여야 한다.

제9조제1항 중 "청취해야"를 "청취하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "요청해야"를 "요청하여야"로 하며, 같은 조 제4항을 제5항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 소송수행자는 국가송무정보시스템에서 행정소송 사건접수를 하여야 한다.

제10조제1항 전단 중 "해야"를 "하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로, "법무부장관 및 소송총괄관에게 결과를 보고"를 "국가송무정보시스템에서 소송수행자를 등록"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로 한다.

제12조제1항 중 "송달일"을 "송달일로"로, "답변서 사본을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 제출·보고해야"를 "국가송무정보시스템

사건문서에 답변서를 등록하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "다해야"를 "다하여야"로 한다.

제13조제1항 중 "별지 제4호서식의 소송진행상황보고에 법원에 기재출된 주요 소송서류를 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 소송진행상황을 보고해야 한다"를 "기일결과보고서 및 관련 문서를 국가송무정보시스템에 등록하여야 한다"로 한다.

제14조제1항 중 "송달일"을 "송달일로"로, "판결내용을 별지 제5호서식 및 판결문 사본을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 보고해야"를 "재판결과를 국가송무정보시스템에 등록하여야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "혹은"을 "또는"으로, "다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 종결보고를 해야"를 "확정결과를 국가송무정보시스템에 등록하여야"로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 삭제하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "송달일"을 "송달일로"로, "다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관에게"를 "국가송무정보시스템으로"로, "제출해야"를 "제출하여야"로 하며, 같은 항에 각 호 외의 부분 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 판결주문 중 집행정지 부분은 제18조에 따른다.

제14조제3항제1호부터 제3호까지를 각각 삭제한다.

제15조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 "지정해야"를 "지정하여야"로 한다.

① 제1심 소송의 소송수행자는 제14조제3항에 따라 법원에 항소장을

제출하거나 법원으로부터 항소장을 송달받은 경우 제출일 또는 송달
일로부터 1주 이내에 국가송무정보시스템에서 행정소송 사건접수를
하여야 한다.

제16조제1항 중 "날"을 "날로"로, "상고해야"를 "상고하여야"로 하고, 같
은 조 제2항 중 "날"을 "날로"로, "상고이유서를 작성하여 대법원에 제출
해야"를 "대법원에 상고이유서를 제출하여야"로 하며, 같은 조 제3항 중
"날"을 "날로"로, "상고답변서를 작성하여 대법원에 제출해야"를 "대법
원에 상고답변서를 제출하여야"로 한다.

제17조제1항 중 "관할 법원"을 "관할법원"으로, "송달일"을 "송달일로"
로, "지정해야"를 "지정하여야"로 한다.

제18조제1항 본문 중 "날"을 "날로"로, "법무부장관에게"를 "국가송무정
보시스템으로"로, "요청해야"를 "요청하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중
"날"을 "날로"로, "전자소송시스템을 통하여 관할 법원에 즉시항고장을
제출해야"를 "그 결정을 한 원심법원에 즉시항고장을 제출하여야"로 한
다.

제19조제1항 중 "송부해야"를 "송부하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "
제출해야"를 "제출하여야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제10조 제2항"을 "
제10조제2항"으로, "별지 제2호 서식에 의한다"를 "별지 제2호서식에 의
한다"로 한다.

제20조제1항 중 "요청해야"를 "요청하여야"로 하고, 같은 조에 제3항을
다음과 같이 신설한다.

③ 소관부서의 장은 별지 제5호서식에 소장부분 등을 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 소 제기 사실을 보고하여야 한다.

제22조제1항 중 "송달일"을 "송달일로"로, "관할 법원"을 "관할법원"으로, "답변서 사본을 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 제출·보고해야"를 "국가송무정보시스템 사건문서에 답변서를 등록하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "다해야"를 "다하여야"로 한다.

제23조제1항 중 "별지 제4호의 소송진행상황보고에 법원에 기제출된 주요 소송서류를 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 소송진행상황을 보고해야 한다"를 "기일결과보고서 및 관련 문서를 국가송무정보시스템에 등록하여야 한다"로 한다.

제24조제1항 중 "송달일"을 "송달일로"로, "판결결과를 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 보고해야"를 "재판결과를 국가송무정보시스템에 등록하여야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "혹은"을 "또는"으로, "다음 각 호의 서류를 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 종결보고를 해야"를 "확정결과를 국가송무정보시스템에 등록하여야"로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 삭제하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "송달일"을 "송달일로"로, "다음 각 호의 서류를 첨부하여 법무부장관에게"를 "국가송무정보시스템으로"로, "법무부장관의"를 "관할 검찰청의 장의"로, "제출해야 한다"를 "제출하여야 한다"로 하며, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제한다.

제25조제1항 전단 중 "법원에 제24조 제3항에 따라 제출한 항소장 또는

법원으로부터 송달받은 항소장을 첨부하여"를 "제24조제3항에 따라 법원에 항소장을 제출하거나 법원으로부터 항소장을 송달받은 경우"로, "항소장 접수보고를 해야"를 "별지 제5호서식에 항소장부분 등을 첨부하여 항소 제기 또는 접수 사실을 보고하여야"로 하고, 같은 항 후단을 삭제하며, 같은 조 제2항 중 "제19조 제3항"을 "제19조제3항"으로, "지정해야"를 "지정하여야"로 한다.

제26조제1항 및 제2항 중 "날"을 각각 "날로"로 하고, 같은 항 중 "상고이유서를 작성하여 대법원에 제출"을 "대법원에 상고이유서를 제출"로 하며, 같은 조 제3항 중 "날"을 "날로"로, "상고답변서를 작성하여 대법원에 제출"을 "대법원에 상고답변서를 제출"로 한다.

제27조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "국가 또는 행정청이"를 "행정청 또는 국가가"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제3호 중 "회수해야"를 각각 "회수하여야"로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 "날"을 "날로"로, "소송비용액확정결정 관련서류"를 "법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 소송비용액확정결정 관련서류"로, "법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 소송비용확정신청지휘"를 "소송비용확정신청지휘"로, "요청해야"를 "요청하여야"로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "날"을 "날로"로, "다음"을 "제1심 법원에 다음"으로, "첨부하여 제1심 법원에"를 "첨부하여"로 한다.

제28조제1항 본문 중 "날"을 "날로"로 하고, 같은 조 제2항 중 "날부터 1주 이내에 각 전자소송시스템을 통하여 관할 법원"을 "날로부터 7일 이

내에 관할법원"으로 한다.

제30조 중 "취해야"를 "취하여야"로 한다.

제31조 중 "지정해야"를 "지정하여야"로 한다.

제32조 본문 중 "제25조 제2항"을 "제25조제2항"으로, "해야"를 "하여야"로 한다.

제33조제1항 중 "작성해야"를 "작성하여야"로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 "날"을 "날로"로, "제출해야"를 "제출하여야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "송부해야"를 "송부하여야"로 한다.

제34조제1항 중 "해야"를 "하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "전달해야"를 "전달하여야"로 한다.

제35조제1항 중 "지정해야"를 "지정하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "송부해야"를 "송부하여야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "해야"를 "하여야"로 한다.

부 칙

이 예규는 2024년 1월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제8조(소장의 접수·처리) ① 소송총괄관은 <u>관할 법원</u> 으로부터 소장 부분, 집행정지·효력정지 신청서, 첨부자료, 서증 등(이하 “소장등”이라 한다)을 송달받은 경우 소송의 다툼이 된 처분, 처분의 근거 법령, 업무 관련성 등을 종합적으로 고려하여 관련성이 가장 높은 부서를 소관부서로 지정하고 소관부서의 장에게 소장등을 <u>송부해야</u> 한다.	제8조(소장의 접수·처리) ① ---- ----- <u>관할법원</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>송부하여야</u> --.
② 행정안전부장관을 제외한 소송수행기관의 장은 제1항의 기준에 의하여 소관부서를 지정하고 소관부서의 장에게 소장등을 <u>송부해야</u> 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>송부하여야</u> --.
③ 소관부서의 장은 별지 제5호 서식에 소장부분 등을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 <u>소 제기 사실을 보고해야</u> 한다.	③ <u>소송수행자는 국가송무정보 시스템에서 행정소송 사건접수를 하여야</u> 한다.
제9조(소의 제기) ① 행정안전부장관이 원고가 되는 행정소송(본안소송 및 신청사건을 포함한다)을 제기하고자 하는 소관	제9조(소의 제기) ① ----- ----- ----- -----

부서의 장은 제2항에 따른 지휘
요청 전에 소송총괄관의 의견을
청취해야 한다.

② 소관부서의 장은 제소기간이
도과하기 7일 전에 소장등의 초
안 및 증거서류사본을 첨부하여
법무부장관에게 승인지휘를 요
청해야 한다.

③ (생략)

<신설>

④ (생략)

제10조(소송수행자의 지정 및 해
임) ① 소관부서의 장은 소장등
을 송부받은 즉시 소송수행기관
의 장에게 국가소송법 제5조제1
항에 따라 소속 직원 2인 이상
을 소송수행자로 추천하고, 소
송수행기관의 장은 특별한 사정
이 없는 한 소송총괄관의 의견
을 들어 추천받은 인원을 소송
수행자로 지정하여 소송을 수행
하도록 해야 한다. 소송대리인
을 선임하는 경우에도 같다.

② 제1항에 따라 지정된 소송수

청취하여야 --.

② -----

----- 요
청하여야 --.

③ (현행과 같음)

④ 소송수행자는 국가송무정보
시스템에서 행정소송 사건접수
를 하여야 한다.

⑤ (현행 제4항과 같음)

제10조(소송수행자의 지정 및 해
임) ① -----

----- 하여야 --. -----

② -----

행자는 전자소송시스템에서 행정전자서명 인증서(GPKI)를 사용하여 회원가입과 해당 소송사건의 전자소송등록을 완료한 후 별지 제1호 서식에 따른 소송수행자지정서를 법원에 제출하고, 법무부장관 및 소송총괄관에게 결과를 보고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 별지 제3호 서식에 따라 소송수행자를 해임하는 경우에도 동일하게 적용한다.

제12조(답변서 등의 제출 및 변론) ① 소송수행자등은 소장 부분 송달일부터 30일 이내에 답변서를 작성하여 관할법원의 담당재판부에 제출하고, 소송수행자는 답변서 사본을 첨부하여 법무부장관 및 소송총괄관에게 제출·보고해야 한다.

② 소송수행자등은 준비서면, 서증의 제출, 증인신문의 신청 등 주장사실을 증명하기 위해 필요한 최선의 노력을 다해야 한다.

③ (생략)

별지 제1호서식-----

국가송무정보시스템에서 소송수행자를 등록-----.

③ ----- 별지 제3호서식-----
-----.

제12조(답변서 등의 제출 및 변론) ① -----
-- 송달일로-----

--- 국가송무정보시스템 사건 문서에 답변서를 등록하여야 -
-----.

② -----

----- 다하여야
---.

③ (현행과 같음)

제13조(소송진행상황의 보고) ①
소송수행자는 변론기일 참석 후
7일 이내에 별지 제4호서식의
소송진행상황보고에 법원에 기
제출된 주요 소송서류를 첨부하
여 법무부장관 및 소송총괄관
에게 소송진행상황을 보고해야 한
다.

② (생략)

제14조(판결선고 후 처리) ① 소
송수행자는 판결문 송달일부터
3일 이내에 판결내용을 별지 제
5호서식 및 판결문 사본을 첨부
하여 법무부장관 및 소송총괄관
에게 보고해야 한다.

② 소송수행자등은 전부승소한
경우 혹은 제3항에 따라 항소·
상고(이하 “상소”라고 한다)를
포기한 경우 상대방이 상소를
포기하거나 상소제기기간이 도
과하여 판결이 확정된 때에는
판결확정일로부터 7일 이내에
다음 각 호의 서류를 첨부하여
법무부장관 및 소송총괄관에게
종결보고를 해야 한다.

1. 판결문 사본

제13조(소송진행상황의 보고) ①

----- 기일결과보고서 및
관련 문서를 국가송무정보시스
템에 등록하여야 한다.

② (현행과 같음)

제14조(판결선고 후 처리) ① ---
----- 송달일로---
----- 재판결과를 국가송
무정보시스템에 등록하여야 --

-----.

② -----
--- 또는 -----

확정결과를 국가송무정보시스
템에 등록하여야 -----
-----.

<삭 제>

2. 관할 법원에서 교부받은 판결확정증명원 또는 대법원 나
의사건검색 시스템에서 출력
한 일반사건내역서와 사건진
행내역서

③ 소송수행자는 패소한 경우
상소 여부를 검토한 후 판결문
송달일부터 7일 이내에 다음 각
호의 서류를 첨부하여 법무부장
관에게 상소제기 여부의 지휘를
요청하고, 법무부장관의 상소제
기 지휘를 받아 판결문 정본을
송달받은 날로부터 2주 이내에
그 판결을 한 원심법원에 상소
장을 제출해야 한다. <단서 신
설>

1. 별지 제6호서식의 상소 제기
· 포기의견서

2. 별지 제7호서식의 패소원인
분석표

3. 판결문 사본

제15조(항소심) ① 제1심 소송의
소송수행자는 법원에 제14조 제
3항에 따라 제출한 항소장 또는
법원으로부터 송달받은 항소장

<삭 제>

③ -----

송달일로----- 국가송무
정보시스템으로 -----

---- 제출하여야 --. 다만, 판결
주문 중 집행정지 부분은 제18
조에 따른다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

제15조(항소심) ① 제1심 소송의
소송수행자는 제14조제3항에
따라 법원에 항소장을 제출하거
나 법원으로부터 항소장을 송달

을 첨부하여 제출일 또는 송달
일로부터 7일 이내에 법무부장
관 및 소송총괄관에게 항소장
접수보고를 해야 한다. 이 경우
소송수행자지정서를 같이 첨부
할 수 있다.

② 소관부서의 장은 제10조에
따라 소송수행자를 다시 지정해
야 한다.

③ (생략)

제16조(상고심) ① 소송수행자는
검토결과 상고제기가 필요하
다 고 판단한 경우 법무부장관의
지휘를 받아 판결문 정본을 송
달받은 날부터 2주 이내에 그
판결을 한 고등법원에 상고장을
제출하여 상고해야 한다.

② 상고장에 상고이유를 적지
아니한 때에는 소송수행자등은
소송기록접수의 통지를 받은 날
부터 20일 이내에 상고이유서를
작성하여 대법원에 제출해야 한
다.

③ 소송수행자등은 상대방 당사
자의 상고이유서를 송달받은 경
우 반드시 송달받은 날부터 10

받은 경우 제출일 또는 송달일
로부터 1주 이내에 국가송무정
보시스템에서 행정소송 사건접
수를 하여야 한다.

② ----- 지정하
여야 --.

③ (현행과 같음)

제16조(상고심) ① -----

----- 날로-----

----- 상고하여야 --.

② -----

----- 날
로----- 대법원에 상고
이유서를 제출하여야 -----
--.

③ -----

----- 날로-----

일 이내에 상고답변서를 작성하여 대법원에 제출해야 한다.

④ (생략)

제17조(집행정지 신청서의 접수)

① 소송수행기관의 장은 관할 법원으로부터 집행정지 또는 효력정지(이하 “집행정지등”이라 한다) 신청서를 송달받은 경우 국가소송법 제5조에 따라 송달일부터 3일 이내에 2명 이상을 소송수행자로 지정해야 한다.

② (생략)

제18조(결정서 송달 등) ①

소송수행자는 집행정지 신청에 대한 인용 결정서를 송달받은 경우 송달받은 날부터 3일 이내에 법무부장관에게 즉시항고제기·포기 여부의 지휘를 요청해야 한다. 다만, 잠정결정은 제외한다.

② 소송수행자는 법무부장관이 즉시항고를 지휘한 경우 결정서 정본을 송달받은 날부터 1주 이내에 전자소송시스템을 통하여 관할 법원에 즉시항고장을 제출해야 한다.

----- 대법원에 상고답변서를 제출하여야 -----.

④ (현행과 같음)

제17조(집행정지 신청서의 접수)

① ----- 관할법원-----

----- 송달일로-----
----- 지정하여야 --.

② (현행과 같음)

제18조(결정서 송달 등) ① -----

----- 날로----- 국가송무정보시스템으로 -----
----- 요청하여야 ---. -----
--.

② -----

----- 날로-----
--- 그 결정을 한 원심법원에 즉시항고장을 제출하여야 -----
-----.

③ (생략)

제19조(소장 접수 및 소송수행자 지정) ① 소송총괄관은 국가소송법 시행령 제2조에 따른 검찰청(이하 “관할 검찰청”)으로부터 소장등을 송달받은 경우 소송의 다툼이 된 주제와 가장 관련성이 높은 부서를 소관부서로 지정하고 소관부서의 장에게 소장등을 송부해야 한다.

② 소관부서의 장은 관할 검찰청의 장에게 사무관(급) 이상 1명을 포함한 3명 이상을 소송수행자로 추천하고 지정서를 받아 법원에 제출해야 한다.

③ 소송수행자 지정 및 해임의 구체적인 절차에 대해서는 제10조 제2항 및 제3항을 준용하며, 소송수행자지정서는 별지 제2호 서식에 의한다.

제20조(제소절차) ① 소송수행기관의 장은 민사소송(본안소송 및 각종 신청사건을 포함한다. 이하 같다)을 제기하려는 경우 소장등을 첨부하여 관할 검찰청의 장에게 소제기 지휘를 요청

③ (현행과 같음)

제19조(소장 접수 및 소송수행자 지정) ① -----

----- 송부하여야 --.

② -----

----- 제출하여야 --.

③ ----- 제10조 제2항 -----
----- 별지 제2호 서식에 의한다.

제20조(제소절차) ① -----

----- 요청

해야 한다.

② (생략)

<신설>

제22조(답변서 등의 제출 및 변론) ① 소송수행자들은 소장 부분 송달일로부터 30일 이내에 답변서를 작성하여 관할 법원의 담당재판부에 제출하고, 소송수행자는 답변서 사본을 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 제출·보고해야 한다.

② 소송수행자들은 준비서면, 서증의 제출, 증인신문의 신청 등 주장사실을 증명하기 위해 필요한 최선의 노력을 다해야 한다.

③ (생략)

제23조(소송진행상황의 보고) ① 소송수행자는 변론기일 참석 후 7일 이내에 별지 제4호의 소송진행상황보고에 법원에 기제출

하여야 -----
-----.

② (현행과 같음)

③ 소관부서의 장은 별지 제5호 서식에 소장부분 등을 첨부하여 관할 검찰청의 장 및 소송총괄관에게 소 제기 사실을 보고하여야 한다.

제22조(답변서 등의 제출 및 변론) ① -----
-- 송달일로-----
----- 관할법원-----

---- 국가송무정보시스템 사건 문서에 답변서를 등록하여야 -----.

② -----

----- 다하여야 ----.

③ (현행과 같음)

제23조(소송진행상황의 보고) ① -----
----- 기일결과보고서 및 관련 문서를 국가송무정보시스

된 주요 소송서류를 첨부하여
관할 검찰청의 장 및 소송총괄
관에게 소송진행상황을 보고해
야 한다.

② (생 략)

제24조(판결선고 후 처리) ① 소
송수행자는 판결문 송달일부
3일 이내에 판결결과를 관할 검
찰청의 장 및 소송총괄관에게
보고해야 한다.

② 소송수행자들은 전부승소한
경우 혹은 제3항에 따라 항소·
상고(이하 “상소”라고 한다)를
포기한 경우 상대방이 상소를
포기하거나 상소제기기간이 도
과하여 판결이 확정된 때에는
판결확정일로부터 7일 이내에
다음 각 호의 서류를 첨부하여
관할 검찰청의 장 및 소송총괄
관에게 종결보고를 해야 한다.

1. 판결문 사본

2. 관할 법원에서 교부받은 판
결확정증명원 또는 대법원 나
의사건검색 시스템에서 출력
한 일반사건내역서와 사건진
행내역서

템에 등록하여야 한다.

② (현행과 같음)

제24조(판결선고 후 처리) ① ---
----- 송달일로 ---
----- 재판결과를 국가송
무정보시스템에 등록하여야 --
-----.

② -----
--- 또는 -----

확정결과를 국가송무정보시스
템에 등록하여야 -----
-----.

<삭 제>

<삭 제>

③ 소송수행자는 패소한 경우
상소 여부를 검토한 후 판결문
송달일로부터 7일 이내에 다음 각
호의 서류를 첨부하여 법무부장
관에게 상소제기 여부를 지휘를
요청하고, 법무부장관의 상소제
기 지휘를 받아 판결문 정본을
송달받은 날로부터 2주 이내에
그 판결을 한 원심법원에 상소
장을 제출해야 한다.

1. 별지 제6호서식의 상소 제기

· 포기의견서

2. 별지 제7호서식의 패소원인
분석표

3. 판결문 사본

제25조(항소심) ① 제1심 소송의
소송수행자는 법원에 제24조 제
3항에 따라 제출한 항소장 또는
법원으로부터 송달받은 항소장
을 첨부하여 제출일 또는 송달
일로부터 7일 이내에 관할 검찰
청의 장 및 소송총괄관에게 항
소장 접수보고를 해야 한다. 이
경우 소송수행자지정서를 같이
첨부할 수 있다.

③ -----

송달일로----- 국가송무

정보시스템으로 -----

----- 관할 검찰청의 장의 -

--- 제출하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

제25조(항소심) ① -----

----- 제24조제3항에 따

라 법원에 항소장을 제출하거나

법원으로부터 항소장을 송달받

은 경우 -----

----- 별

지 제5호서식에 항소장부분 등

을 첨부하여 항소 제기 또는 접

수 사실을 보고하여야 ---. <후

단 삭제>

② 소관부서의 장은 제19조 제3항 및 제10조에 따라 소송수행자를 다시 지정해야 한다.

③ (생략)

제26조(상고심) ① 소송수행자는 검토결과 상고제기가 필요하다고 판단한 경우 관할 검찰청의 장의 지휘를 받아 판결문 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 그 판결을 한 고등법원에 상고장을 제출하여 상고하여야 한다.

② 상고장에 상고이유를 적지 아니한 때에는 소송수행자등은 소송기록접수의 통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 작성하여 대법원에 제출하여야 한다.

③ 소송수행자등은 상대방 당사자의 상고이유서를 송달받은 경우 송달받은 날부터 10일 이내에 상고답변서를 작성하여 대법원에 제출하여야 한다.

④ (생략)

제27조(소송비용액확정결정 신청)

① 소송수행자는 국가 또는 행

② ----- 제19조제3항

----- 지정하여야 --.

③ (현행과 같음)

제26조(상고심) ① -----

----- 날로-----

--.

② -----

----- 날로----- 대법원에 상고이유서를 제출-----
--.

③ -----

----- 날로-----
-- 대법원에 상고답변서를 제출-----.

④ (현행과 같음)

제27조(소송비용액확정결정 신청)

① ----- 행정청 또는 국

정청이 승소한 소송에 대하여
 법무부장관 또는 관할 검찰청의
 장의 지휘를 받아 소송비용확정
 신청·결정, 납부고지서 발부,
 독촉, 집행문 발부, 재산명시신
 청, 재산조회, 압류 등의 절차에
 따라 해당 소송비용을 회수해야
 한다. 다만, 다음 각 호의 어느
 하나에 해당하는 경우에는 소송
 총괄관의 의견을 들어 소송수행
 기관의 장의 승인을 받아 예외
 적으로 소송비용액확정결정 신
 청을 포기할 수 있다.

1. 2. (생략)

3. 소송비용 회수에 소요되는
 비용보다 회수해야 할 비용이
 적은 경우

4. ~ 6. (생략)

② 소송수행자는 승소 판결이
 확정된 날부터 3개월(혹은 법무
 부장관 또는 관할 검찰청의 장
 과 협의한 기간) 이내에 소송비
 용액확정결정 관련서류(검토의
 견서 및 영수증 등 소명자료)
 및 별지 제8호서식의 소송비용
 액확정결정 승인신청서를 첨부

가가 -----

----- 회수하여

야 -----

---. -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 회수하여야 -----

4. ~ 6. (현행과 같음)

② -----

----- 날로-----

----- 법무부

장관 또는 관할 검찰청의 장에

게 소송비용액확정결정 관련서

류-----

하여 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장에게 소송비용확정신청지휘(제1항 제1호 내지 제4호에 따라 회수를 포기하는 경우에도 그러하다)를 요청해야 한다. 다만, 제1항제5호 및 제6호에 따라 회수를 포기하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 소송수행자는 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장으로부터 소송비용 확정 지휘서를 받은 날부터 1개월(혹은 법무부장관 또는 관할 검찰청의 장과 협의한 기간) 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제1심 법원에 소송비용액 확정결정 신청서를 제출하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

④·⑤ (생략)

제28조(소송비용액확정결정에 대한 불복) ① 소송수행자는 소송비용액확정신청에 대한 법원의 결정서를 송달받은 경우 송달받은 날부터 3일 이내에 법무부장관 혹은 관할 검찰청의 장에게 즉시항고제기·포기 여부의 지

---- 소송비용확정신청지휘----

----- 요청하여야 -----

③ -----

날로-----

----- 제1심 법원에

다음 -----

---- 첨부하여 -----

1. ~ 4. (현행과 같음)

④·⑤ (현행과 같음)

제28조(소송비용액확정결정에 대한 불복) ① -----

-- 날로-----

휘를 요청하여야 한다. 다만, 인
용되지 않은 액수가 법원보관금
(인지대·송달료 등)의 환급 등
의 사유로 소액인 경우는 제외
한다.

② 소송수행자는 법무부장관 혹
은 관할 검찰청의 장이 즉시항
고를 지휘한 경우 결정서 정본
을 법원으로부터 송달받은 날부
터 1주 이내에 각 전자소송시스
템을 통하여 관할 법원에 즉시
항고장을 제출하여야 한다.

③ (생략)

제30조(구상권의 행사) 소송수행
기관의 장은 패소 등으로 국가
에 손해가 발생한 경우 소송의
원인이 된 직무집행을 한 담당
공무원(고의나 중과실이 있는
가해 공무원, 제3자의 공동불법
행위의 관련공무원 등 구상의무
가 있는 사람)에 대하여 관할
검찰청의 장이 구상권을 행사하
기로 결정·통보한 때에는 이에
필요한 조치를 취해야 한다.

제31조(위헌법률심판제청 등의 통
지) 소송총괄관은 헌법재판소로

-----.

-----.

② -----

----- 날로
부터 7일 이내에 관할법원-----

-----.

③ (현행과 같음)

제30조(구상권의 행사) -----

----- 취하여야 --.

제31조(위헌법률심판제청 등의 통
지) -----

부터 위헌법률심판제청서, 헌법 소원심판청구서, 권한쟁의심판 청구서 등(이하 “제청서등”이라 한다)이 송달된 경우 대상 법령, 처분, 당사자 등을 고려하여 사건의 내용과 가장 관련성이 높은 부서를 소관부서로 지정해야 한다.

제32조(심판수행자 지정) 소송수행기관의 장은 헌법소송에서 공개변론에 참석하여야 하는 등의 이유로 심판수행자를 지정하여야 하는 경우에 심판대리인을 선임한 경우가 아니면 「헌법재판소법」 제25조 제2항에 따라 변호사의 자격이 있는 소속 직원으로 하여금 심판을 수행하게 해야 한다. 다만, 제33조에 따라 의견서만을 작성하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제33조(의견서 작성 등) ① 제청서등을 전달받은 소관부서의 장은 사건에 대하여 의견이 있는 경우에는 의견서를 작성해야 한다.

----- 지정하여
야 -----
-----.

제32조(심판수행자 지정) -----

----- 제25조제2항 -----

----- 하여야 -----
-----.
-----.

제33조(의견서 작성 등) ① -----

----- 작성하여야 -----
-----.

② 소관부서의 장은 제1항에 따른 의견서에 관련 증거자료 또는 참고자료를 첨부하여 소송수행기관의 장이 제청서등을 송달받은 날부터 30일 이내에 헌법재판소에 제출해야 한다. 이 경우 담당자는 의견서 작성과 관련하여 소송총괄관의 사전검토를 받아야 한다.

③ 소관부서의 장은 헌법재판소에 제출한 의견서를 법무부장관 및 소송총괄관에게 송부해야 한다.

제34조(결정 선고) ① 소송총괄관은 헌법재판소로부터 종국결정을 통지 받은 경우 소관부서의 장에게 통보하여 후속조치를 취할 수 있도록 해야 한다.

② 소관부서의 장은 헌법소송사건의 결정서를 직접 송달받은 경우(심판대리인을 통해 송달받은 경우를 포함한다) 지체 없이 해당 결정서를 소송총괄관에게 전달해야 한다.

제35조(행정심판청구의 접수·처리) ① 소송총괄관은 행정심판

② -----

--- 날로-----
----- 제출하여야 --. -----

-----.

③ -----

----- 송부하여야 -----
--.

제34조(결정 선고) ① -----

----- 하여야 --.

② -----

----- 전달하여야 --.

제35조(행정심판청구의 접수·처리) ① -----

청구인 또는 중앙행정심판위원회로부터 심판청구서를 받은 때에는 다툼이 된 처분, 처분의 근거 법령, 업무 관련성 등을 종합적으로 고려하여 관련성이 가장 높은 부서를 소관부서로 지정해야 한다.

② 소관부서의 장은 청구서를 접수한 날로부터 10일 이내에 답변서와 관련 증거자료 및 참고자료를 소송총괄관을 통하여 중앙행정심판위원회에 송부해야 한다.

③ 소송총괄관은 중앙행정심판위원회로부터 재결서 또는 결정서를 수령한 때에는 소관부서의 장에게 통보하여 후속조치를 취하도록 해야 한다.

----- 지정하
여야 --.

② -----

----- 송부하
여야 ---.

③ -----

----- 하여야 --.